



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

30 בינואר 2023

1594

ח' בשבט התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023 90

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 263), התשפ"ג-2023

- תיקון סעיף 141א – 1. בפקודת מס הכנסה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 141א –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "חובת דיווח של חלפני כספים – הוראת שעה" יבוא "חובת דיווח של חלפני כספים";
- (2) סעיף קטן (טו) – בטל.
2. בסעיף 195ב(ב) לפקודה, המילים "הוראה זו תחול בתקופת תוקפו של סעיף 141א" – יימחקו.

ד ב ר י ה ס ב ר

ליום ל' בחשוון התשפ"ג (28 בנובמבר 2019) (י"פ התשע"ט, עמ' 12348). ולכן, מועד פקיעתן של התקנות היה אמור לחול ביום ד' בכסלו התשפ"ג (28 בנובמבר 2022). ואולם בשל התפזרות הכנסת ה-24 ובהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת, בעניין הארכת תוקפם של חיקוקים בתקופת בחירות, תוקפו של סעיף 141א לפקודת מס הכנסה ושל התקנות שהותקנו מכוחו, הוארך עד יום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).

על פי הניסיון הנצבר מיום תחילתו של ההסדר הקבוע בסעיף 141א לפקודה, ובכלל זה התקנות שהותקנו מכוחו, לדוחות המוגשים למנהל על ידי חלפני כספים ישנה תרומה משמעותית ליעילות האכיפה של רשות המסים בתחום ההון השחור. על כן, מוצע לתקן את סעיף 141א לפקודה הקבוע כהוראת שעה, ולהסדירו כהוראת קבע, ובכלל זה לבטל את ההוראה שקבעה את תוקפו.

סעיף 2 סעיף 195ב(ב) לפקודה, אשר נוסף גם הוא במסגרת החוק לתיקון סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, קובע את הסמכות להטיל עיצום כספי על חלפני כספים שהפר את חובת הדיווח הקבועה בסעיף 141א. סעיף זה נקבע גם הוא כהוראת שעה, ותוקפו הוצמד לתוקפו של סעיף 141א לפקודה. בהתאם למוצע במסגרת הצעת חוק זו לתקן את סעיף 141א ולהופכו להוראת קבע, מוצע לתקן בהתאמה את סעיף 195ב(ב) האמור ולמחוק את ההוראה שקבעה את תוקפו, כך שייקבע גם הוא כהוראת קבע.

סעיף 1 בחוק לתיקון סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (ס"ח התשע"ג, עמ' 116), תוקנה פקודת מס הכנסה (להלן – הפקודה), ונוסף לה סעיף 141א הקבוע, בהוראת שעה, חובת דיווח של חלפני כספים לרשות המסים.

על פי הוראות סעיף 141א האמור, על חלפני כספים לדווח למנהל, כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה (להלן – המנהל), על ביצוע פעולה בסכום של 50,000 שקלים חדשים ומעלה, ולהעביר למנהל פרטי זיהוי של מי שעימו התקשר כדי לבצע פעולה כאמור, או של מי שנהנה מאותה פעולה. המידע המתקבל אצל המנהל מוזן למאגר מידע ייעודי ונפרד של רשות המסים, והוא יכול לשמש בעלי תפקידים שנקבעו באותו סעיף ובתקנות שהותקנו לפיו, לצורך גביית מס וחקירת עבירות על חוקי המס, והכול בהתאם לתנאים שהוגדרו בפקודה ובתקנות האמורות.

סעיף קטן (טו) של סעיף 141א קבע כי תוקפו של סעיף 141א הוא עד תום שלוש שנים מיום תחילתן של תקנות שהותקנו על ידי שר האוצר מכוח הסעיף האמור.

ביום כ"ה בכסלו התשע"ט (3 בדצמבר 2018) פורסמו תקנות מס הכנסה (תקנות לעניין חלפני כספים) (הוראת שעה), התשע"ט-2018 (ק"ת התשע"ט, עמ' 1434). בתקנות אלה נקבע כי תחילתן 180 ימים מיום פרסומן אלא אם כן תחילתן תידחה ב-180 ימים נוספים על פי הודעת המנהל. המנהל הודיע על דחיית תחילתן של התקנות

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120; ס"ח התשפ"ב, עמ' 1000.